



Il Parlamento

Composizione, struttura, status del parlamentare



Il bicameralismo italiano

La struttura del Parlamento può essere **bicamerale o monocamerale**.

La Costituzione italiana ha optato per la prima alternativa, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

La Costituzione (artt. 55-82) ha optato per un **BICAMERALISMO PERFETTO** (o paritario), con due Camere dotate delle medesime funzioni, aventi lievissime differenze strutturali. Inoltre per il Senato, la Costituzione prevede un aggancio meramente formale con le Regioni stabilendo che tale ramo del Parlamento è «eletto a base regionale» (art. 57).



Conseguenze del bicameralismo perfetto:

- Ciascuna Camera può **votare la fiducia – o la sfiducia** – (art. 94),
- Entrambe le Camere devono esprimersi sul medesimo testo di legge affinché il Parlamento lo approvi (art. 70): **“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”** (questa profilo del bicameralismo paritario è individuato come una delle cause dell'appesantimento del processo decisionale parlamentare)
- **La durata della legislatura** è la stessa per le due Camere (5 anni)

Elementi di differenziazione

Riguardano in particolare la composizione:

- Il numero dei parlamentari **IN PASSATO**: Camera 630 membri, Senato 315 membri). A seguito della l.c. 1/2020 è stato ridotto il numero dei parlamentari (**400 deputati e 200 senatori**)
- Elettorato attivo **IN PASSATO**: 25 anni per votare i senatori, 18 anni per votare i membri della Camera dei deputati. **ORA**: con la l. c. 1/2021 è possibile **votare per Deputati e Senatori a 18 anni**
- Elettorato passivo: 40 anni di età per essere eletti senatori, 25 anni per essere eletti deputati;
- Presenza dei Senatori a vita (ex PDR e senatori di nomina presidenziale (cittadini che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, artistico e letterario)).



Le regole per le sedute del Parlamento

ART. 64, III c., Cost.

«Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale»

Per la VALIDITA' DELLE SEDUTE del Parlamento la Costituzione richiede la maggioranza dei componenti, cioè significa che il numero legale della seduta si raggiunge con la partecipazione alla stessa della metà più uno dei deputati o dei senatori (**QUORUM STRUTTURALE**).

QUORUM FUNZIONALE: Per la VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI è richiesta, salvo diverse previsioni costituzionali, la maggioranza dei presenti (maggioranza semplice)

I regolamenti di Camera e Senato dettano disposizioni anche per il computo degli **ASTENUTI**: sono computati ai fini del numero legale, ma sono considerati non presenti nel computo della maggioranza richiesta per l'approvazione e quindi, chi è intenzionato ad astenersi si allontana fisicamente dall'aula.



Modalità di voto

In ordine alle modalità di voto, la regola generale è quella del **VOTO PALESE**, l'eccezione è il VOTO SEGRETO (per le deliberazioni che riguardino persone).

Per regola generale le sedute delle Camere sono pubbliche, per il principio della **pubblicità dei lavori parlamentari**



Il Parlamento in seduta comune

Organo collegiale composto da tutti i parlamentari per lo svolgimento di alcune particolari funzioni.

E' un **COLLEGIO IMPERFETTO** perché non è padrone del proprio ordine del giorno. Si riunisce solo per specifici compiti definiti dalla Costituzione:

- 1) l'elezione del Presidente della Repubblica (cui partecipano anche i delegati delle Regioni);
- 2) l'elezione dei 5 giudici della Corte costituzionale;
- 3) l'elezione di un terzo dei componenti il CSM;
- 4) la votazione dell'elenco dei cittadini dal quale vengono sorteggiati i membri "aggregati" alla Corte Costituzionale per giudicare sulle accuse nei confronti del PDR;
- 5) la messa in stato di accusa del PDR;

E' presieduto dal Presidente della Camera e vi si applica il medesimo regolamento.



La legislatura

La durata in carica delle due Camere è pari a **5 anni**, salvo scioglimento anticipato da parte del PDR.

La Costituzione sancisce il divieto di **proroga** della durata del mandato delle Camere, salvo in caso di guerra (art. 60 Cost.)

Diverso è l'istituto della PROROGATIO (art. 61.2 Cost.) secondo cui le Camere scadute o sciolte anticipatamente rimangono in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere. Finalità: evitare soluzioni di continuità fra una legislatura e l'altra. Solo atti di ordinaria amministrazione costituzionale e atti indifferibili (conversione di decreto legge; esame di legge rinviata dal PDR, autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale, etc...)

La Costituzione individua **un solo limite esplicito** ai poteri delle Camere in prorogatio: non possono procedere **all'elezione del PDR** (art. 85.3).

Il rapporto di rappresentanza politica

- Nel **rapporto di rappresentanza politica**: i Parlamentari non rappresentano gli elettori del proprio collegio, ma un'entità astratta: «la nazione» (art. 67 Cost.)
- Non è possibile revocare il mandato dei parlamentari (**irresponsabilità politica**)
- ART. 67 Cost: ogni parlamentare rappresenta la nazione senza vincolo di mandato: **DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO** (il parlamentare non può ricevere disposizioni vincolanti sul modo in cui deve esercitare il proprio mandato). Tale divieto è attenuato dalla presenza in Parlamento dei partiti politici, attraverso i gruppi parlamentari.

L'autonomia delle Camere

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza costituzionale del Parlamento, ogni Camera è dotata di

AUTONOMIA NORMATIVA: disciplina della propria attività e organizzazione

AUTONOMIA CONTABILE: autonomia delle Camere nella gestione del proprio bilancio

AUTODICHA, ogni Camera ha giurisdizione esclusiva per ciò che riguarda i ricorsi relativi ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti.

La medesima esigenza sta alla base del principio di **insindacabilità degli INTERNA CORPORIS ACTA**, che consiste nella sottrazione a qualsiasi controllo esterno degli atti e dei procedimenti che si svolgono all'interno delle assemblee parlamentari.

I regolamenti parlamentari

l'organizzazione del Parlamento e lo svolgimento delle sue funzioni trovano la loro disciplina fondamentale nel testo costituzionale e nei regolamenti parlamentari.

A questi ultimi la Costituzione demanda la **disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna Camera**, lo svolgimento dei lavori parlamentari e in particolare la disciplina del procedimento legislativo.

ART. 64 Cost.

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti»

Il potere di autoregolamentazione garantisce la piena autonomia e indipendenza delle Camere da interferenze e pressioni esterne.

La **MAGGIORANZA ASSOLUTA** dei componenti per l'approvazione dei regolamenti assicura che le regole di funzionamento delle Camere siano condivise anche dalle minoranze parlamentari



I regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti del diritto

I regolamenti parlamentari sono **fonti del diritto autonome e separate** dalla legge.

La Costituzione **riserva** ai Regolamenti parlamentari la disciplina dell'organizzazione delle Camere (art. 64 Cost.), quindi la legge non può intervenire a disciplinare gli ambiti riservati ai regolamenti parlamentari.



L'insindacabilità dei regolamenti parlamentari

I regolamenti parlamentari, in quanto fonti primarie, sono **subordinanti alla Costituzione**.

Tuttavia

Non è ammessa la possibilità di sottoporre i regolamenti parlamentari al controllo della Corte costituzionale per due ragioni:

- **L'art. 134 Cost.:** sottopone al controllo della Corte cost. gli atti legislativi (e i regolamenti parlamentari non sono atti legislativi)
- La Corte costituzionale sostiene che il sindacato sui regolamenti parlamentari andrebbe a ledere **l'autonomia garantita al Parlamento**.



L'orientamento della Corte costituzionale

La Corte costituzionale (**sent. 154/1985**) ha **escluso un controllo di costituzionalità sui regolamenti parlamentari**, in quanto detto controllo andrebbe ad intaccare l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento.

Secondo la Corte costituzionale è inammissibile qualsiasi controllo esterno sugli atti interni alle Camere (i c.d. interna corporis acta)

Tale orientamento è stato **contestato in dottrina** (Crisafulli), in quanto sebbene subordinate alla Costituzione, tali fonti, senza un controllo da parte della Corte costituzionale, potrebbero disporre anche in contrasto con la Costituzione, violando la supremazia della legge fondamentale dello Stato



I regolamenti parlamentari non possono essere fonti interposte nel giudizio di legittimità costituzionale

Nel caso in cui sia approvata una legge dal Parlamento in violazione dei propri Regolamenti:

Le disposizioni dei regolamenti parlamentari che disciplinano il procedimento legislativo (sulla base dell'art. 72 Cost.) **non possono essere nemmeno utilizzati come parametro interposto** del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto la Corte può fare riferimento solo a norme della Costituzione.

La violazione di norme dei regolamenti parlamentari non può essere censurata da un soggetto esterno, ma il loro rispetto, in quanto *interna corporis*, è rimesso all'esclusivo controllo delle Camere (**Corte cost. 9/1959**).



I limiti alla insindacabilità degli interna corporis: la sentenza sui «pianisti»

Corte cost. 379/1996

«sono coperti da immunità non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli **strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo**»

Di conseguenza:

«allorquando il comportamento di un componente di una Camera sia **sussumibile, interamente e senza residui, sotto le norme del diritto parlamentare**, il principio di legalità ed i molteplici valori ad esso connessi (...) sono destinati a cedere di fronte al principio di autonomia delle Camere (...) mentre, allorquando un qualche aspetto del comportamento stesso esuli dalla capacità classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la sua disciplina (perché **coinvolga beni personali di altri membri delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi**), deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 Cost.) »



L'organizzazione interna delle Camere

Ciascun ramo del Parlamento ha un'organizzazione complessa, dove agiscono diversi organi:

il presidente d'assemblea

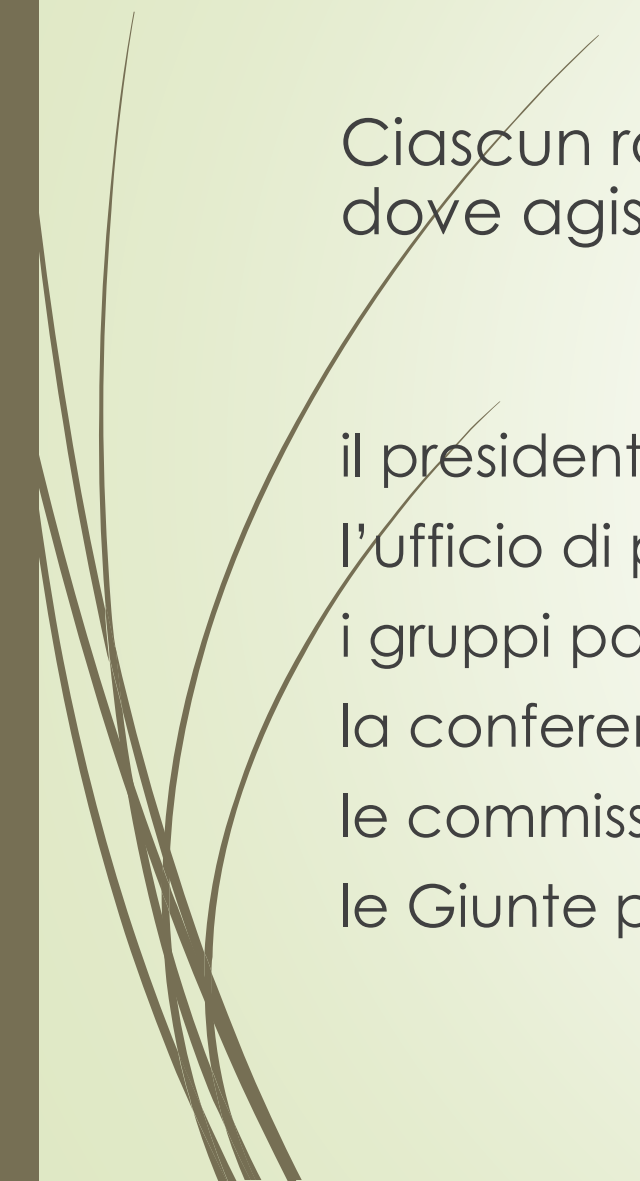
l'ufficio di presidenza

i gruppi parlamentari

la conferenza dei capigruppo

le commissioni

le Giunte parlamentari





Il Presidente dell'Assemblea

I due PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA **rappresentano rispettivamente la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica** e hanno il compito di regolare l'attività di tutti i loro organi facendo osservare il regolamento.

Il Presidente della Camera presiede il **Parlamento in seduta comune**, il Presidente del Senato **supplisce il Presidente della Repubblica** ai sensi dell'art. 86 della Costituzione. Entrambi devono essere sentiti dal Capo dello Stato prima di procedere allo scioglimento delle Camere.

Per l'elezione del Presidente delle Camere sono richieste dai Regolamenti parlamentari maggioranze ampie (almeno la maggioranza assoluta) in ragione del **ruolo di garanzia** che riveste tale organo



Segue: i compiti del Presidente di Assemblea parlamentare

- assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori
- Assicurare il buon andamento dell'amministrazione interna
- Garantire l'osservanza del regolamento
- Dirigere le sedute dell'Assemblea
- Ha poteri di nomina di alcune autorità indipendenti (autorità garante concorrenza e mercato)

Nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato **dall'UFFICIO DI
PRESIDENZA**



I gruppi parlamentari

Sono unioni dei membri di una Camera che appartengono allo stesso partito politico e che si costituiscono con un'organizzazione stabile e disciplina di gruppo. Sono la **proiezione dei partiti all'interno del Parlamento**. I partiti politici, che sono associazioni private non riconosciute, operano infatti in Parlamento attraverso i gruppi parlamentari

La Costituzione fa riferimento ai gruppi parlamentari quando, negli **artt. 72 e 82**, stabilisce che le commissioni **devono rispecchiare la consistenza dei gruppi parlamentari nella Camera** di riferimento. Ciò significa che nella formazione delle Commissioni parlamentari occorre rispettare, in proporzione, la forza numerica che i gruppi hanno nell'Assemblea.

Entro pochi giorni dall'insediamento delle Camere tutti i parlamentari devono **dichiarare il gruppo cui intendono appartenere**. Quei parlamentari che non aderiscono ad alcun gruppo parlamentare confluiscono nel **GRUPPO MISTO**.



LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

I presidenti dei gruppi danno vita alla CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI che ha poteri determinanti **sull'organizzazione dei lavori dell'Assemblea;**

I presidenti dei gruppi vengono **sentiti dal Capo dello Stato** nel corso delle consultazioni per la risoluzione delle crisi di Governo.

Le Commissioni parlamentari

Le **COMMISSIONI PARLAMENTARI** sono organi collegiali che possono essere permanenti o temporanei, monocamerali o bicamerali.

Le **commissioni parlamentari temporanee** (art. 82 Cost: Commissioni di inchiesta) assolvono compiti specifici e durano in carica il tempo stabilito per l'adempimento della loro particolare funzione.

Le **commissioni permanenti** sono invece organi necessari di ciascuna Camera, titolari di importanti poteri nell'ambito del procedimento legislativo. Esercitano funzioni di indirizzo, controllo e informazione anche in sede consultiva. Ciascuna commissione permanente ha competenza in una determinata materia.

Le COMMISSIONI BICAMERALI sono formate in parte eguale da rappresentanti delle due Camere. La Costituzione prevede espressamente **una sola commissione** bicamerale (art. 126): quella per le **questioni regionali**, modificata dalla riforma del Titolo V del 2001.

NB: La loro costituzione deve avvenire in modo da **rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari**.



Le Giunte parlamentari

Le GIUNTE sono organi collegiali previsti dai regolamenti parlamentari per l'esercizio di funzioni diverse da quelle legislative e di controllo:

- GIUNTA PER IL REGOLAMENTO per l'esercizio di compiti di garanzia della corretta osservanza del regolamento e di elaborazione di proposte di modifica dello stesso;
- GIUNTA PER LE ELEZIONI E LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE: per la verifica dell'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e per la garanzia delle prerogative parlamentari



Le prerogative parlamentari

Insieme di istituti, che in deroga al diritto comune, serve a **garantire il libero esercizio del mandato parlamentare**, così da porre le Camere al riparo da eventuali condizionamenti di altri poteri.

Trovano origine nella storica contrapposizione, negli ordinamenti dell'Europa occidentale, fra la monarchia (che controllava il potere esecutivo e giudiziario) e il Parlamento, i cui membri, in tal modo, erano tutelati da arresti indebiti e o limitazioni nella loro libertà di espressione.

Come ha chiarito la Corte costituzionale (**sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del 1998**), le prerogative **non sono privilegi dei singoli**, ma garanzie dell'indipendenza del Parlamento, con la conseguenza che sono **irrinunciabili e indisponibili da parte del singolo parlamentare**.



L'art. 68 Cost.

L'art. 68 della Costituzione prevede:

1. L'INSIDACABILITA' (art. 68 I c.) in qualsiasi sede (penale, civile, amministrativa, disciplinare) per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari; opera anche una volta terminato il mandato parlamentare.
2. L'IMMUNITA' PENALE (art. 68, II e III C.) il parlamentare non può essere sottoposto a limitazioni della libertà personale, domiciliare e di comunicazione e corrispondenza, **senza l'autorizzazione della Camera a cui appartiene**. Opera solo durante il mandato.



Insindacabilità dei parlamentari

E' fondamentale per garantire la libertà di opinione dei Parlamentari e assicurare in tal modo il libero esercizio del mandato. Già presente nel **Bill of Rights inglese (1689)**, in Europa si afferma con la Rivoluzione francese (1789)

Determina l'irresponsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare del parlamentare per le opinioni espresse e i voti dati «nell'esercizio delle sue funzioni»

- La prerogativa copre il parlamentare quando le opinioni espresse e i voti dati siano **ricollegabili all'esercizio del mandato parlamentare**

- Deve sussistere un **NESSO FUNZIONALE** fra l'opinione espressa e l'esercizio della carica di parlamentare. Come comportarsi in merito alle opinioni espresse anche all'esterno del Parlamento (durante un comizio, intervista, ecc.)



Le opinioni espresse al di fuori delle Camere



Corte cost. 10 e 11 del 2000: sussiste la copertura dell'insindacabilità nel momento in cui vi è sostanziale corrispondenza fra la dichiarazione espressa all'esterno delle Camere e i contenuti di un atto parlamentare. La dichiarazione deve riprodurre un'opinione o atto espressi in Parlamento



Diritto al giudice e insindacabilità del parlamentare

La garanzia dell'insindacabilità ha **carattere sostanziale e non processuale**, quindi il **giudice non è carente di giurisdizione** nel momento in cui si trova a giudicare una controversia nei confronti di un parlamentare per le dichiarazioni dallo stesso affermate

1) Il giudice può quindi **valutare se la dichiarazione sia coperta o meno da insindacabilità**. Può quindi decidere di archiviare il caso o di procedere nei confronti del parlamentare. In tal caso, però, deve **comunicare l'ordinanza** con cui avvia il procedimento alla Camera di appartenenza del parlamentare.

2) La sua attività è destinata ad **arrestarsi** qualora la Camera adotti una delibera che attesti che la dichiarazione è stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari (è la Camera, a garanzia della sua indipendenza, a dover valutare, con decisione insindacabile, se la dichiarazione è coperta dalla garanzia di cui all'art. 68, I c. Cost.)

3) Il giudice può, però, **sollevare conflitto di attribuzioni** nei confronti della Camera ove ritenga che la sua funzione giurisdizionale sia stata menomata da un esercizio illegittimo del potere parlamentare



Corte cost. 1150/1988

- «La prerogativa di cui al primo comma dell'art. 68 Cost. (c.d. insindacabilità) attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, **sempre che**, come sarà precisato appresso, **il potere sia stato correttamente esercitato**»
- La dichiarazione della Camera può essere contestata, in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, quando si ritenga illegittima per **vizi del procedimento** o per **erronea valutazione dei presupposti** richiesti per il valido esercizio di esso

Le immunità penali (art. 68, II e III c., Cost.)

Senza l'autorizzazione della Camera a cui appartiene non può essere sottoposto a:

- **perquisizione personale o domiciliare** (art. 68, II c.);
- **Arresto o misure restrittive della libertà personale**, *tranne in caso di esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, oppure quando sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza* (art. 68, II c.);
- **intercettazioni**, *in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza* (art. 68, II c.).

La **richiesta di autorizzazione** è formulata dal giudice al Presidente della Camera e da questo è trasferita alla Giunta per le autorizzazioni. La Giunta svolge una attività istruttoria sulla richiesta e formula una proposta all'Assemblea, che è chiamata a decidere se concedere o meno l'autorizzazione.

L'immunità penale: la riforma del 1993

Nel testo originario dell'art. 68, II c., Cost. era prevista la necessità di richiedere una **preventiva autorizzazione a procedere** da parte della Camera di appartenenza, al fine di **sottoporre a procedimento penale** i membri del Parlamento.

Tale disposizione è stata abolita con la **I. cost. n. 3/1993**. Riforma intervenuta in un contesto di grave crisi di legittimazione dell'istituzione rappresentativa a seguito delle inchieste sulla corruzione dei partiti politici dei primi anni novanta. L'istituto, anche in ragione della sistematica negazione dell'autorizzazione a procedere da parte delle Camere, venne infatti percepito come un vero e proprio privilegio dei parlamentari per sottrarsi alla giustizia.



L'art. 68, III c., Cost. e le intercettazioni del parlamentare: le intercettazioni dirette

Con riguardo ai parlamentari, l'art. 68, III c. Cost. prescrive un'ulteriore garanzia: la previa autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre il parlamentare ad intercettazione.

INTERCETTAZIONI DIRETTE: il giudice che voglia sottoporre ad intercettazioni le conversazioni e le comunicazioni telefoniche di un membro delle Camere deve chiedere ed ottenere la **preventiva autorizzazione**. Tale garanzia 'attenua' l'efficacia dello strumento di indagine, in quanto, attraverso l'autorizzazione, il parlamentare è avvertito che le sue utenze saranno intercettate;



Le intercettazioni «indirette» del parlamentare

- ❖ **INTERCETTAZIONI INDIRETTE «MIRATE»:** riguarda l'ipotesi in cui il giudice intenda sottoporre ad intercettazione soggetti terzi che però sono interlocutori abituali del parlamentare (i collaboratori, i familiari); anche in tal caso è necessaria la **previa autorizzazione**, altrimenti la garanzia a favore del parlamentare sarebbe facilmente superabile.
- ❖ **INTERCETTAZIONI INDIRETTE «CASUALI»:** riguarda l'ipotesi in cui sia intercettato un soggetto terzo sottoposto ad indagini e la conversazione intercettata sia avvenuta con un parlamentare. Le Camere in passato hanno previsto, per prassi, che il giudice richiedesse una **autorizzazione ex post** per utilizzare l'intercettazione del parlamentare nel processo.



Segue: la legge 140/2003 e le intercettazioni indirette

La l. 140/2003 ha disciplinato la materia confermando questa prassi.

Tuttavia la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 6 l. 140/2003, nella parte in cui prevedeva la necessità di richiedere l'autorizzazione della Camera anche nel caso in cui l'intercettazione debba essere utilizzata nei confronti di **soggetti diversi dal parlamentare (sent. 390/2007)**.

Ha riconosciuto invece necessaria l'autorizzazione al fine di poter utilizzare il contenuto di tali intercettazioni contro il parlamentare (o anche solo i tabulati telefonici: **C. cost. 38/2019**).